

Merkblatt

«von der Mandatsaufnahme bis zum Eingangsinventar»

Dieses Merkblatt soll vor allem privaten Beistandspersonen helfen, eine gute Basis für ihre Aufgabe zu legen.

In den ersten 2 Monaten wird das Fundament für die Führung der Beistandschaft gelegt. Die Ausführungen sind in erster Linie auf Beistandschaften mit Vertretungskompetenzen (Art. 394/395 ZGB) für die Einkommens- und Vermögensverwaltung zugeschnitten.

1 Mandatsaufnahme

Erster Schritt bei der Aufnahme des Mandats ist der **persönliche Kontakt** mit der betroffenen Person. Auch wenn sich die Beistandsperson und die betroffene Person bereits gut kennen, ist soweit möglich klarzustellen, dass nun auch ein amtliches Verhältnis besteht. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Beistandsperson gesetzliche Pflichten gegenüber der betroffenen Person, aber auch gegenüber der KESB hat.

Die **Ernennungsurkunde**, mit der sich die Beistandsperson gegenüber Dritten als amtlich zur Vertretung ermächtigt ausweisen kann, erhält sie von der KESB nach Eintritt der Vollstreckbarkeit zugestellt. Ab diesem Zeitpunkt kann die Beistandsperson die Vertretungshandlungen vornehmen, zu der sie im Errichtungsentcheid bzw. in der Ernennungsurkunde amtlich bevollmächtigt ist.

Dritte, die eine Verbindung zur betroffenen Person haben (z.B. Banken, Versicherungen, Krankenkasse, Steueramt, Vermieter etc.) sind **darüber zu informieren, dass auch die Beistandsperson nun in Vertretung handeln kann**. Dazu ist den Zusammenarbeitspartnern eine Kopie der Ernennungsurkunde zuzustellen. Banken verlangen in der Regel, dass die Beistandsperson persönlich erscheint und mit einer Identitätskarte oder einem anderen Dokument nachweist, dass sie die Person ist, die in der Ernennungsurkunde aufgeführt ist. Ab diesem Zeitpunkt hat die Beistandsperson gegenüber der Bank die gleiche Stellung wie die betroffene Person.

Damit die Mandatsführung nicht durch Bezüge von bevollmächtigten Drittpersonen verfälscht wird, sind sämtliche **Lastschriftverfahren, Daueraufträge, bestehende Vollmachten, Kontokarten** etc. kritisch zu prüfen und – wo im Interesse der betroffenen Person nötig – zu widerrufen oder löschen zu lassen.

2 Eingangsinventar aufnehmen

Damit die Beistandsperson und die KESB einen detaillierten Überblick über die finanziellen Verhältnisse zu Beginn der Mandatsführung erhalten, ist ein Inventar aufzunehmen und der KESB einzureichen (Art. 405 Abs. 2 ZGB). Damit nichts vergessen geht, besteht ein separater Fragebogen (Link siehe Ziff. 5).

2.1 Inventur vor Ort (Wohnung/Haus, Schrankfach etc.)

Zur Aufnahme des Eingangsinventars gehört ein Haus- oder Heimbefuch, weil vor Ort zu prüfen ist, ob Bargeld, Wertgegenstände oder Dokumente vorhanden sind, die sicher aufbewahrt werden müssen.

Gegenstände, die einen Anlagewert (Verkaufswert höher als Gebrauchs- oder Wiederbeschaffungswert) haben, sind in einer Inventarliste einzeln aufzuführen und nach Möglichkeit zu bewerten (Verkaufswert). Zudem ist zu prüfen, ob überfällige Rechnungen vorhanden sind. Dies macht man – sofern sie dazu in der Lage ist – am besten mit der betroffenen Person zusammen.

Unter anderem in folgenden Fällen ist die KESB für die Aufnahme des Vor-Ort-Inventars beizuziehen («4-Augen-Prinzip» zum Schutz der Beistandsperson):



- betroffene Person ist nicht dabei oder kann das nicht (mehr) verstehen
- Gegenstände mit Anlagewert oder grössere Barbeträge zu erwarten oder vor Ort festgestellt
- Schwierigkeiten oder Widerstand von betroffener Person oder Angehörigen

Die Beistandsperson muss sich aktiv bei der KESB melden, bevor sie das «Vor-Ort-Inventar» aufnehmen will. In der Regel wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Revisorat bei der Inventaraufnahme vor Ort dabei sein.

Vorgefundenes Bargeld ist zu zählen, im Inventar aufzuführen und unverzüglich auf ein Bankkonto der betroffenen Person einzuzahlen (Art. 3 VBVV); sofern es sich nicht um grössere Beträge handelt, am besten auf das Zahlungsverkehrskonto. (Bargeldzahlungen sind ohnehin vermeiden, damit kein Kassenbuch mit Quittungen und Belegen für die Verwendung der Bargeldbeträge zu führen ist.)

Besteht ein Schrankfach bei einer Bank («Tresorfach»), ist der Inhalt ebenfalls in einem «Vor-Ort-Inventar» festzuhalten.

2.2 Bilanz per Stichtag¹

Vermögenswerte, die bei Banken oder Versicherungen (vor allem Policen über Lebensversicherungen) aufbewahrt werden, aber auch Schulden müssen in das Eingangsinventar aufgenommen werden. Dazu können die entsprechenden Dokumente per Stichtag bei der Bank oder Versicherung bestellt werden, nachdem sich die Beistandsperson mit der Ernennungsurkunde als vertretungsberechtigt legitimiert hat. Ein «Vor-Ort»-Inventar trägt selbstverständlich das Datum der tatsächlichen Inventaraufnahme.

2.3 Einzureichende Unterlagen

Damit Vermögensschäden, Unklarheiten und allfällige Probleme bei Mandatsbeginn festgehalten und gelöst werden können, sind sämtliche Unterlagen einzureichen, die für die Beurteilung der finanziellen Verhältnisse bedeutend sind. Die Werte sind in einer Vermögensübersicht (Bilanz) zusammenzufassen. In jedem Fall einzureichen sind:

- Fragebogen zur Mandatsaufnahme
- Saldonachweise aller Vermögenswerte per Stichtag
- Belege über allfällige Schulden (Hypothekar- oder andere Kredite, Darlehen, Schuldnerinfo² etc.) per Stichtag
- aktuelle Policen Kranken-, Haftpflicht- und Hausratversicherung, weitere Versicherungen
- Budget

sofern vorhanden, weitere Unterlagen, die der Beurteilung der finanziellen Verhältnisse dienen, z.B.

- letzte Steuerschätzung von Grundeigentum
- letzte Verfügung über AHV- oder IV-Rente
- weitere Guthaben (Lebensversicherungen, Säule 3a, Freizügigkeitskonten, Inhaberpapiere, Erbschaften, Anzahlungen Beteiligungen an Firmen etc.)
- «Vor-Ort-Inventar» (Haus/Wohnung/Lager oder Schrankfach bei Bank)
- Fotos und allfällige Belege zu Gegenständen mit erheblichem Wert (Schmuck, Bilder, Sammlungen, wertvolle Möbel etc.)
- aktuelle Verfügung/Berechnungsblatt zu Ergänzungsleistungen (EL) und Hilflosenentschädigung (HE)
- etc.

¹ Der Stichtag ist das Datum des Entscheids, sofern im Errichtungsentscheid der KESB kein Datum für den Beginn der Beistandschaft genannt ist; dann gilt selbstverständlich dieses Datum als Stichtag (z.B. «per 1. Februar 20..»).

² Schuldner und ihre Vertreter können beim Betreibungsamt kostenlos eine «Schuldnerinformation» verlangen, die im Wesentlichen die gleichen Informationen enthält wie ein Betreibungsregistrauszug.



2.4 Budget

Die betroffene Person, die Beistandsperson und die KESB möchten nicht nur wissen, wie sich die finanziellen Verhältnisse (Aktiven und Passiven) der betroffenen Person am «Tag X» (Stichtag gemäss Eingangsinventar) präsentierten, sondern auch, welche Entwicklung des Vermögens für die nähere Zukunft zu erwarten ist.

Mit einem Voranschlag (= Budget) wird der **Bedarf** (notwendige und gewünschte Ausgaben für die Lebensführung) aufgenommen und mit dem **Einkommen** (Lohn, Renten, Erträge, etc.) verglichen. Beim Erstellen des Budgets hat die Beistandsperson auch zu prüfen, ob Ansprüche bestehen (z.B. Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, individuelle Prämienvorbilligung Krankenkasse, Befreiung von Radio/TV-Gebühren, etc.), die bisher noch nicht geltend gemacht wurden.

3 Einreichen Unterlagen und Genehmigung durch KESB

Das vollständige Eingangsinventar mit allen Belegen sowie das Budget sind der KESB **spätestens innert 2 Monaten** nach Erhalt der Ernennungsurkunde zuzustellen.

Die KESB wird die eingereichten Unterlagen prüfen, fehlende Angaben nachfordern und in einem Entscheid das relevante Vermögen zu Beginn der Beistandschaft feststellen. Die Genehmigung kann unter allgemeinen (z.B. Mitglied Erbengemeinschaft, eheliches Vermögen mitverwaltet) oder fallspezifischen Vorbehalten (z.B. nicht geklärte Forderungen) erfolgen.

Für den einmaligen Aufwand bei der Mandatsaufnahme wird der privaten Beistandsperson mit dem Genehmigungsentscheid eine **Pauschalentschädigung** von Fr. 300.— zugesprochen, wenn die Unterlagen vollständig und zeitgerecht eingereicht wurden.

4 Weitere Hinweise zum Beginn der Mandatsführung

Bestehende Konten dürfen bis zum Genehmigungsentscheid zum Eingangsinventar **nicht aufgelöst** werden. Wurde ein **neues Konto** (z.B. Zahlungsverkehrskonto) eröffnet, sind diese Kontoangaben samt Eröffnungsbestätigung mit den Inventarunterlagen einzureichen, obwohl das Konto am Stichtag für das Eingangsinventar noch nicht bestanden hat.

Mit der Einreichung des Eingangsinventars ist mitzuteilen, welche Konten zu welchem Zweck verwendet werden sollen (persönliches Unterkonto für Klient/in, **Zahlungsverkehrskonto, Sparkonto, etc.**)

4.1 Zahlungsverkehrskonto / E-Banking

Damit die Rechenschaftsablage (siehe Merkblatt Rechenschaftsablage) möglichst wenig Aufwand für die Beistandsperson verursacht, ist empfohlen:

- sämtliche Einnahmen und Ausgaben über ein einziges Zahlungsverkehrskonto abzuwickeln;
- die Möglichkeiten des E-Bankings zu nutzen, weil damit die Zahlungen jederzeit und überall digital erledigt und Kontoinformationen einfach abgerufen werden können.

4.2 Verwirkungs- und Anmeldefristen bei Ansprüchen beachten

Insbesondere bei den Ergänzungsleistungen (EL) gibt es Fristen, die unbedingt zu beachten sind, weil nach Ablauf der Fristen die Ansprüche verwirken (siehe Links zu den entsprechenden Merkblättern, Ziff. 5).

- Sämtliche **Änderungen** von persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, die bei der Berechnung der **EL** von Bedeutung sind, müssen **umgehend** der entsprechenden Sozialversicherung gemeldet werden. Dies trifft insbesondere auf folgende Themen zu:



- Adressänderungen
 - Taxänderungen Heim/Institution bzw. Mietzinsänderungen oder zusätzliche Personen in der gleichen Wohnung
 - Vermögensveränderungen per 31. Dezember / erhebliche Vermögensveränderung (Erbschaft oder Schenkung, Vermögensabtretungen, Liegenschafts- oder Grundstücksverkauf, etc.) sind umgehend zu melden
 - Beginn oder Ende einer Erwerbsarbeit / Beginn von regelmässigen Leistungen einer Krankenkasse
 - Erhöhung Leistung des gegenwärtigen oder früheren Arbeitgebers oder Vorsorgeeinrichtung, usw.
- Bei einem **Eintritt in eine stationäre Einrichtung** (z.B. Alters-, Pflege- oder Wohnheim, therapeutische Wohngemeinschaft) können dadurch bedingte Mehrkosten schnell zu einem (erhöhten) **Anspruch auf EL** führen. Der Antrag muss spätestens **innert 6 Monaten nach dem Eintritt** bei der zuständigen **Sozialversicherung** gestellt werden.
 - Selbst bezahlte **Krankheits- und Behinderungskosten** sind zunächst bei der Krankenkasse zurückzufordern. Nicht von der Krankenkasse übernommene Kosten (vor allem **Selbstbehalte** und **Franchisen**) müssen für **EL-Beziehende** innert **15 Monaten** seit Rechnungsstellung bei der entsprechenden Sozialversicherung zur **Rückerstattung** geltend gemacht werden. (Krankheits- und Behinderungskosten sowie Kosten für Hilfsmittel können nur für jenes Jahr vergütet werden, in dem die Behandlung oder der Kauf stattgefunden hat.)
 - EL-Beziehende, welche zu Hause leben, können von der Abgabepflicht für die TV/Radiokosten befreit werden. Der Antrag auf Befreiung muss bei der **SERAFE AG**, Postfach, 8010 Zürich, eingereicht werden. Bei der erstmaligen Zusage erhält die versicherte Person ein Bestätigungsschreiben.
 - Anträge zur **individuellen Prämienverbilligung** der Krankenkassenkosten (**IPV**) müssen bis spätestens **31. März** des laufenden Jahres bei der AHV-Zweigstelle der Wohngemeinde gestellt werden; EL-Beziehende erhalten die Prämienverbilligung über die EL/Sozialversicherung.

4.3 Zustimmungsbefürchtete Geschäfte

Schliesst die Beistandsperson ein besonderes Geschäft nach Art. 416 Abs. 1 ZGB ab und kann die betroffene Person dieses Geschäft nicht selbst beurteilen, ist der entsprechende Vertrag oder die Erklärung nur rechtgültig, wenn die KESB zugestimmt hat. Darunter fallen z.B. die Kündigung der von der betroffenen Person bewohnten Wohnung, die Liquidation des Haushalts, Verträge über die dauernde Unterbringung in einer Betreuungseinrichtung, Vermögensverwaltungsmandate mit Banken, Grundeigentumsänderungen, Erbschaftsanlagen, etc. (siehe auch Art. 416 – 418 ZGB).

Am besten ist vor Unterzeichnung des Vertrages mit der KESB Kontakt aufzunehmen, um die Voraussetzungen und Bedingungen für eine Zustimmung zu klären.

4.4 Nachträglich entdeckte Aktiven/Passiven

Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass weitere Vermögenswerte, Guthaben oder Schulden bestehen, die bisher nicht bekannt waren, sind diese der KESB mitzuteilen. Bei geringfügigen Veränderungen kann dies im Rechenschaftsbericht bei der ordentlichen Rechenschaftsablage geschehen; erhebliche Veränderungen sind der KESB umgehend samt Belegen und Informationen über die Entdeckung der Werte/Verpflichtungen mitzuteilen.

5 weiterführende Links

Merkblatt Ergänzungsleistung	> https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
Merkblatt Hilflosenentschädigung IV	> https://www.ahv-iv.ch/p/4.13.d
Merkblatt Hilflosenentschädigung AHV	> https://www.ahv-iv.ch/p/3.01.d
Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	> https://www.sovar.ch/de/Praemienverbilligung/Allgemeines

Verschiedene Vorlagen (Fragebogen Mandatsaufnahme, Vermögensübersicht (Bilanz), Budget) und die aktuellsten Versionen der Merkblätter können unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde/downloadcenter/> heruntergeladen werden.